

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o **código C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o **código E**, caso julgue o item **ERRADO**.

A marcação de acordo com o gabarito valerá + **1,00 (um ponto positivo)**. A marcação em desacordo com o gabarito valerá - **1,00 (um ponto negativo)**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10.

- 1 Neste Novembro Azul, a Quali e o CRQ-IV/SP têm um recado para os homens: não espere para começar a se cuidar.
- 4 Em cada fase da vida, a atenção à saúde deve ter foco na prevenção e no diagnóstico. Ainda jovem, adotar hábitos saudáveis, com alimentação equilibrada e atividade física, é uma iniciativa que se leva para a vida toda. A partir dos 45 anos de idade, chega a hora de incluir cuidados mais específicos com a saúde, como exames preventivos, entre eles o exame de toque para controle e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na maturidade, o acompanhamento médico deve continuar, com uma rotina de prevenção e diagnóstico a ser definida junto com o profissional de saúde.
- 16 Com esses gestos simples de amor-próprio, você cuida da sua qualidade de vida e aproveita cada momento. Porque a sua saúde não pode esperar.

Internet: <www.crqsp.org.br> (com adaptações).

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens de **1 a 10**.

- 1 Na linha 2, o sinal de dois-pontos foi empregado com a finalidade de isolar uma explicação sobre o que fora dito anteriormente.
- 2 Na expressão “mais específicos” (linha 9), os termos componentes, foram empregados com valor morfológico, respectivamente, de advérbio e adjetivo.
- 3 O vocábulo “que” (linha 7) é um pronome relativo.
- 4 As palavras “saúde” (linha 4) e “saudáveis” (linha 6) são acentuadas em obediência à mesma regra ortográfica, por serem palavras cognatas (com mesmo radical).
- 5 A forma verbal “têm” (linha 1) recebe acento diferencial de plural, porque precisa concordar com o sujeito da oração, que é composto e, portanto, plural.
- 6 Na linha 15, o texto fala sobre “gestos simples de amor-próprio”. Um desses gestos, segundo o texto, permite concluir que seria adotar hábitos saudáveis, com alimentação equilibrada e atividade física três vezes por semana.
- 7 Na linha 1, a expressão “Neste Novembro Azul” faz referência ao mês em que o texto foi publicado.
- 8 No texto, há três expressões que ajudam a compreender a passagem do tempo, que são: “Ainda jovem” (linha 5); “A partir dos 45 anos de idade” (linha 8); e “Na maturidade” (linhas 11 e 12).

- 9 O termo “entre eles” (linha 10) poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido original e à correção gramatical do texto, por **entre quais**.
- 10 A preposição “Com” (linha 15) introduz um termo com valor semântico de causa.

Texto para os itens de 11 a 20.

- 1 Está marcado para o período de 5 a 7 de dezembro o I Simpósio de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a ser realizado no anfiteatro Prof. Urgel de Almeida
- 4 Lima (Jumbão), na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade da USP localizada em Piracicaba.
- 7 O evento, que incluirá palestras e minicursos, estará aberto desde a alunos do ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação, profissionais e pesquisadores da área. As taxas de inscrição variam de R\$ 150 a R\$ 280.
- 10 Os interessados que se inscreverem na categoria de estudantes deverão apresentar documento que comprovem vínculo estudantil.

Internet: <www.crqsp.org.br> (com adaptações).

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens de **11 a 20**.

- 11 É correto afirmar que o sujeito do primeiro período do texto é simples e posposto.
- 12 O substantivo “evento”, no início do segundo parágrafo, funciona como um elemento coesivo.
- 13 As formas verbais “incluirá” (linha 6) e “estará” (linha 7) foram conjugadas na terceira pessoa do singular, do tempo futuro do presente, do modo indicativo.
- 14 A preposição “a” (linha 7) é exigida por um advérbio já mencionado anteriormente.
- 15 A palavra “comprovem” (linha 12) possui um erro de concordância.
- 16 Na linha 1, a forma verbal “Está” encontra-se no particípio passado, em concordância com “marcado”.
- 17 A oração “que incluirá palestras e minicursos” (linha 6) tem valor substantivo, pois é introduzida por uma conjunção integrante.
- 18 O termo “interessados” (linha 10) é um adjetivo, que foi empregado, nesse caso, com valor substantivo.
- 19 Na linha 12, a palavra “estudantil” é um substantivo ligado ao núcleo adjetivo “vínculo”.
- 20 Na linha 6, os termos “palestras” e “minicursos” funcionam sintaticamente como núcleos do sujeito.

Albrecht Dürer, um renomado artista e matemático do Renascimento, criou um quadrado mágico notável, que foi incorporado a sua obra Melancolia I.

A configuração do quadrado de Dürer está disposta a seguir.

x	3	2	y
5	10	11	8
9	z	7	12
4	15	w	1

Sabendo-se que a soma dos números de qualquer das linhas ou de qualquer das colunas é constante nesse quadrado, julgue os itens de **21** a **24**.

- 21** O menor múltiplo comum de x e w é 112.
- 22** O resto da divisão de z por y é 1.
- 23** Ao selecionar um número do quadrado de Dürer ao acaso, a probabilidade de ele ser ímpar é de 50%.
- 24** Ao selecionar um número do quadrado de Dürer ao acaso, a probabilidade de ele ser composto é de 62,5%.

Um casal deseja tirar uma foto com seus dois filhos e seu cachorro de estimação.

Com base nessa situação hipotética e considerando que o cachorro será aconchegado no colo de um dos membros da família e que eles estão lado a lado, julgue os itens de **25** a **27**.

- 25** O número total de formas de posicionar o casal, os dois filhos e o cachorro de estimação lado a lado na foto é 120.
- 26** Se o pai estiver posicionado em uma das extremidades da fila, existem 24 arranjos possíveis para tirar a foto.
- 27** Se, ao decidir tirar outra foto, a família escolher que nenhum membro permaneça em sua posição original e que o cachorro mude de colo, isso poderá ser feito de 27 maneiras distintas.

Considerem-se A o conjunto dos meses do ano que começam com vogal, B o conjunto dos meses do ano que começam com consoante e C o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Com base nessas informações, julgue os itens de **28** a **30**.

- 28** O conjunto das partes de A tem 8 subconjuntos não vazios.
- 29** $B - C = \{\text{fevereiro, março, maio, setembro, novembro, dezembro}\}$.
- 30** $C \subset B$.



RASCUNHO

Text for items from 31 to 40.

1 By releasing carbon dioxide to the atmosphere, humans are rapidly altering the chemistry of the ocean and affecting marine life. The acidity of the ocean has

4 increased by about 25% since before the Industrial Revolution, greater than any other time within the last two million years. Given the speed at which humans are

7 altering ocean chemistry, marine plants and animals may not have time to adapt or migrate as they did in the past.

Because of acidification, marine life faces a

10 two-fold challenge: decreased carbonate availability and increased acidity. Laboratory studies suggest changing ocean chemistry will 1) harm life forms that rely on

13 carbonate-based shells and skeletons, 2) harm organisms sensitive to acidity and 3) harm organisms higher up the food chain that feed on these sensitive organisms.

16 However, we do not yet know exactly how ecosystems will be impacted.

Internet: <www.epa.gov> (with adaptations).

According to the text, judge the items from 31 to 40.

- 31 The text states that Marine life is being affected because of the humans.
- 32 The text suggests that marine life has adapted to changes in the past.

- 33 It is known exactly how ecosystems will be impacted. They are going to be extinct.
- 34 The acidity of the ocean has increased considerably in the past 25 years.
- 35 After the Industrial Revolution carbon dioxide emission increased 25%.
- 36 The word “studies” (line 11) is the main verb and it is in the third person singular to agree with “laboratory”.
- 37 The period “Given the speed at which humans are altering ocean chemistry” (lines 6 and 7) is in the present progressive tense.
- 38 The period “Because of acidification, marine life face a two-fold challenge” (lines 9 and 10) can be rewritten as **In spite of acidification, marine life face a two-fold challenge.**
- 39 The last period of the text expresses a contrasting idea.
- 40 The word “did” (line 8) is the past simple of the verb to do.

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

À luz da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens de **41** a **43**.

- 41** Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente, para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- 42** O agente público que se recusar a prestar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza será apenado com a pena de censura.
- 43** Nos processos administrativos, os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Conforme a Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, julgue os itens de **44** a **47**.

- 44** De acordo com a LGPD, o dado pessoal é aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- 45** O princípio da prevenção refere-se à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
- 46** O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados fundamentado em seu legítimo interesse.
- 47** O poder público tem a faculdade de poder transferir para as entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso.

Em relação à Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens **48** e **49**.

- 48** A licitação será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento apenas quando da abertura das propostas.
- 49** As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 e na Lei n.º 12.846/2013, julgue os itens de **50** a **55**.

- 50** A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) será elaborada com base na lei orçamentária anual (LOA).
- 51** A receita corrente líquida consiste no somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, incluindo, no âmbito da União, os valores transferidos aos estados e aos municípios por determinação constitucional ou legal.
- 52** Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e a encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
- 53** Considera-se Administração Pública estrangeira os órgãos e as entidades estatais ou as representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

- 54** Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
- 55** A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

No que diz respeito a assuntos da atualidade dos territórios europeu e do Oriente Médio, julgue os itens de **56 a 65**.

- 56** A guerra entre russos e ucranianos, assim como a guerra entre judeus e palestinos, são eventos geopoliticamente desconectados, por acontecerem em territórios desarticulados com o mundo ocidental.
- 57** O mundo assiste ao cessar-fogo dos bombardeios diários na Ucrânia, a partir do momento em que Israel invadiu a Faixa de Gaza após os ataques do Hamas.
- 58** O aumento da hostilidade entre o governo de Israel e o Hamas fez o presidente Vladimir Zelensky aumentar o receio quanto à redução do apoio militar global à Ucrânia.
- 59** As chances de resistência do governo de Kiev seriam praticamente remotas, se não houvesse o apoio financeiro e militar de países desenvolvidos ocidentais.
- 60** A partir do momento em que ocorreu o estopim da guerra entre Hamas e Israel, o presidente Joe Biden cancelou a ajuda que vinha dando à Ucrânia contra as tropas russas.
- 61** Suspeitos ligados a grupo extremista islâmico e acusados de planejarem ataques no Brasil foram presos pela Polícia Federal.
- 62** Mesmo com toda a diplomacia e os esforços do governo brasileiro para a saída de seus compatriotas da Faixa de Gaza, um grupo de dezenas de brasileiros foi sequestrado pelo Hamas e continuou preso no território islâmico.
- 63** Desde o início da guerra atual entre os palestinos do Hamas e as tropas do governo de Israel, o governo do Brasil repatriou mais de mil brasileiros, trazendo-os em aviões da Força Aérea do Brasil (FAB).

- 64** Os conflitos no mundo contemporâneo não se resumem aos russos e ucranianos e aos árabes e judeus, uma vez que, na Síria e no Iêmen existem guerras que não possuem a mesma atenção da mídia, mas estão em curso.
- 65** A maior parte dos milhares de cartuchos consumidos diariamente pela Ucrânia, para se defender da Rússia, é fornecida pela Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN).

No que diz respeito a assuntos da atualidade no Brasil, julgue os itens de **66 a 70**.

- 66** O apagão elétrico em metrópoles brasileiras, como o que aconteceu em São Paulo e deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia, pode ser resolvido com a instalação subterrânea da fiação.
- 67** A reforma tributária brasileira foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tendo como a principal premissa a de simplificação de impostos, substituindo tributos das esferas federal, estadual e municipal pelo chamado imposto sobre valor adicionado (IVA).
- 68** O julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a taxa de correção monetária do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi aprovado de imediato, sob o argumento principal de que o rendimento do referido fundo não pode ser menor que o rendimento da caderneta de poupança.
- 69** O Brasil tornou-se destaque no que diz respeito a países que lidam com a inteligência artificial, pois é o cenário de muitos talentos e, também, é uma referência para os estrangeiros, visto que estes vêm ao País para tentar se qualificar junto às *startups* brasileiras.
- 70** O Brasil propôs um texto no conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre pausa humanitária no conflito entre Israel e o Hamas, que teve o apoio de mais de uma dezena de países, mas foi vetado pelos Estados Unidos da América.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** refiram-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

Quanto aos conceitos de *hardware*, à representação de dados e à aritmética computacional, julgue os itens de **71 a 75**.

- 71** Uma das vantagens dos processadores vetoriais é que não há necessidade de verificação de conflitos de dados, pois as operações entre elementos dos vetores que estão na mesma operação são independentes.
- 72** O componente mais importante do computador é o processador, pois ele é considerado o componente central e é responsável por conectar todos os outros componentes do sistema como a memória RAM, as placas de expansão e os periféricos.
- 73** O número 851 na base 10 é representado pelo número 1523 na base 8.
- 74** Ao somar-se os números binários 1011001001 e 10000010010101 têm-se como resultado o número binário 10001101011110.
- 75** Ao subtrair-se o número hexadecimal 10 do número hexadecimal 36 têm-se como resultado o número decimal 26.

Acerca dos componentes do sistema operacional, do gerenciamento de memória e dos sistemas de arquivos, julgue os itens de **76 a 80**.

- 76** O kernel é o núcleo do sistema operacional, o qual controla a execução de programas e garante a correta alocação de recursos.
- 77** Alocar e desalocar espaço na memória primária para processos em execução são funções do sistema operacional no gerenciamento de memória primária em um computador.

- 78** Uma das funções do sistema operacional no gerenciamento de memória secundária é gerenciar a leitura e escrita de dados entre a RAM e os dispositivos de armazenamento de longo prazo como discos rígidos.
- 79** *Journaling* é uma tecnologia antiga presente em alguns sistemas de arquivos. Essa tecnologia apresenta algumas desvantagens em relação às tecnologias mais modernas. Uma delas é que os arquivos, com o *Journaling*, ficam menos seguros, ou seja, corrompem facilmente quando há queda de energia.
- 80** O ext2 é um sistema de arquivos de disco de baixa *performance* utilizado nativamente pelo sistema operacional Windows para dispositivos de armazenamento, como, por exemplo, discos rígidos e mídias removíveis.

No que diz respeito aos sistemas de transmissão digital e analógica, ao modelo OSI e aos dispositivos de redes de computadores, julgue os itens de **81 a 85**.

- 81** Em sistemas de transmissão digital, utilizados em redes de computadores, a modulação por amplitude (ASK) é geralmente menos eficiente em termos de largura de banda que a modulação por frequência (FSK).
- 82** A fibra óptica é o principal meio de transmissão analógica utilizado em redes de computadores.
- 83** As principais funções do modelo OSI são indicar as funções de cada camada bem como especificar os protocolos que devem ser utilizados em cada camada.
- 84** No modelo OSI, os protocolos da camada de transporte somente podem operar em um único modo, o orientado à conexão.
- 85** A técnica de varredura que pode ajudar a determinar se o *firewall* é um filtro de pacotes simples que permite somente conexões estabelecidas ou se é um *firewall* com detecção de estados que faz uma filtragem de pacotes mais avançada é a varredura TCP ACK.

Julgue os itens de **86 a 90**, relativos ao sistema operacional Linux.

- 86** Sinais, no Linux, são solicitações de interrupção em nível de processo, os quais podem ser enviados pelo administrador do sistema. Por exemplo: o sinal TERM, quando enviado, tem a função de parar o teclado (stop).

- 87** No Linux, o modo monousuário é uma forma de alterar a configuração do sistema ou realizar tarefas de manutenção sem se preocupar em afetar outros usuários.
- 88** A conta root, no sistema operacional Linux, pode atuar como o proprietário de qualquer arquivo ou processo.
- 89** Ao executar o comando, `find /crq -size +1M -print0 | xargs -0 ls -l` em um terminal Linux, será mostrada uma longa listagem (ls) de cada arquivo da partição /crq que foi criado somente no último mês.
- 90** Um *link* simbólico é um objeto do Linux que aponta para um arquivo pelo nome. Ele pode ser criado por meio do comando `ln -s`.

Com relação aos conceitos de Internet e intranet e à manutenção de equipamentos de informática, julgue os itens de **91 a 95**.

- 91** Nos *desktops* e *notebooks*, as URLs ficam sempre visíveis na barra de endereço do navegador enquanto se está navegando pelas páginas.
- 92** Na composição de uma URL, os parâmetros são a primeira parte, os quais são referenciados como um ponto de interrogação (?) ou um sinal de igualdade (=).
- 93** A pasta térmica, também conhecida como composto térmico, é um material utilizado para melhorar a transferência de calor entre dois componentes eletrônicos, como um processador e um dissipador de calor.
- 94** A desfragmentação do disco rígido é um procedimento que jamais deve ser executado, pois além de diminuir a eficiência do acesso aos arquivos diminui também a vida útil do disco.
- 95** Os computadores não devem ser instalados em locais com alta umidade, pois a alta umidade pode causar danos aos componentes eletrônicos.

Acerca dos monitores, das impressoras e do Microsoft Office 365, julgue os itens de **96 a 100**.

- 96** Os monitores LCD de matriz passiva são os monitores que apresentam maior tempo de resposta.
- 97** Nos monitores OLED, a tela não precisa de retroiluminação, pois a tecnologia OLED é capaz de gerar luz.
- 98** As impressoras a laser utilizam o processo de eletrofotografia ou xerografia para realizar uma impressão de excelente qualidade nos mais diferentes tipos de papel.
- 99** Para acessar um aplicativo do Office 365, é necessário realizar a instalação do referido aplicativo no dispositivo do usuário.
- 100** O Office 365 não inclui aplicativos como Word e Excel, somente aplicativos de correio eletrônico.

Considerando os aspectos relacionados aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue os itens de **101 a 105**.

- 101** A manifestação do pensamento e o anonimato são livres, sendo garantidos pela Carta Magna de 1988.
- 102** A inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é absoluta.
- 103** Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático.
- 104** São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
- 105** As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa.

Quanto às disposições constitucionais concernentes à Administração Pública, julgue os itens de **106 a 110**.

- 106** A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- 107** Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
- 108** Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- 109** A acumulação remunerada de cargos públicos, quando autorizada, prescinde de compatibilidade de horários.
- 110** A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Com base na Lei n.º 2.800/1956, julgue os itens de **111 a 115**.

- 111** Haverá, entre os nove conselheiros federais, no mínimo, um terço de engenheiros químicos e um terço de químicos industriais ou químicos industriais agrícolas ou químicos.
- 112** Compete aos Conselhos Regionais expedirem as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei.
- 113** O Conselho Federal de Química só deliberará com a presença mínima da metade mais um de seus membros.

114 A escolha dos conselheiros regionais efetuar-se-á em assembleias realizadas nos Conselhos Regionais, separadamente por delegados das escolas competentes e por delegados-eleitores dos sindicatos e das associações de profissionais registrados no Conselho Regional respectivo.

115 Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Química prestarão, bianualmente, suas contas perante o Tribunal de Contas do estado onde tenham jurisdição.

De acordo com o Decreto-lei n.º 5.452/1943, julgue os itens **116 e 117**.

- 116** Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de serem identificados, se propuser ao exercício da química, em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.
- 117** O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias poderá exceder metade dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros.

Conforme o Regimento Interno do CRQ-4, julgue os itens de **118 a 120**.

- 118** Durante um mesmo mandato, o período total de licença do conselheiro não poderá exceder um ano.
- 119** O plenário, órgão deliberativo do CRQ-4, é constituído pelos conselheiros regionais efetivos e seus respectivos suplentes, estes quando no exercício do cargo de conselheiro efetivo.
- 120** A sessão plenária poderá ser cancelada, exclusivamente, por deliberação do plenário.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **folha de texto definitivo** da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
- O texto da prova discursiva deverá ter extensão mínima de **20 linhas** e extensão máxima de **30 linhas**. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na **folha de texto definitivo**.
- O texto da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1 na **folha de texto definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta **preta** ou **azul**. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
- A **folha de texto definitivo** da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- A **folha de texto definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

Decisão de Gilmar Mendes, do STF, nega FGTS, 13.º e o terço de férias de direitos trabalhistas do motorista de aplicativo

Um balde de água fria no cotidiano de milhares de motoristas de aplicativos de transporte de passageiros que esperam uma decisão judicial que os beneficiasse com a proteção de direitos trabalhistas.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entrou na contramão dessas expectativas e negou o vínculo de emprego a um motorista de aplicativo da Cabify — que encerrou suas operações no Brasil. Gilmar é o terceiro ministro do STF a decidir que não há relação de emprego nessa situação. Outros dois votos — com essa mesma linha, foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.

As decisões do STF cassam entendimentos da justiça do trabalho, reconhecendo vínculo empregatício entre os motoristas e as empresas de aplicativos.

O ministro Gilmar Mendes cassou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) que reconhecia o vínculo de emprego, o que dava ao motorista o direito a verbas, como, por exemplo, FGTS, 13.º salário e o terço de férias.

Depois da condenação no TRT, a Cabify entrou com reclamação no STF, alegando que a decisão descumpriria jurisprudência vinculante da Corte, que reconhece outras modalidades de trabalho não regidas pela CLT.

Segundo Gilmar Mendes, “ao fim e ao cabo, a engenharia social que a justiça do trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria”.

O ministro afirmou que observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. “Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização”, observou o ministro.

Segundo, ainda, o ministro Gilmar Mendes, o STF já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.

Internet: <www.cearaagora.com.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

**Aplicativos e inserção de trabalhadores no mercado:
mais liberdade x direitos trabalhistas**

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- a) realidade de trabalhadores que dependem de aplicativos como UBER, 99 e iFood;
- b) impacto que a garantia de direitos a esses trabalhadores pode causar nas empresas contratantes; e
- c) decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF.